Urząd Miasta i Gminy Zakrętowo
Pl. Kazimierza Zembrzuskiego 1
65-300 Zakrętowo

Zakrętowska Komunikacja
Miejska sp. z o.o.
Al. Nikołaja Dworcowa 3
65-300 Zakrętowo

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Postępowanie nr 2026/TM/ZAK/2137

Dostawa 8 jednakowych autobusów do obsługi tras miejskich i podmiejskich wraz z niezbędną infrastrukturą obsługową

Wersja 1 z dn. 19.10.2026 r.

Wykaz zmian

Numer wersji	Opis zmiany	Data wprowadzenia	Wnioskodawca zmiany	Wprowadzający zmianę
1	Wersja pierwotna dokumentu	19.10.2026	Nie dotyczy	Zdzisław Beton

Spis treści

I. Zamawiający i przedmiot postępowania 4
II. Tryb udzielenia zamówienia i dokumenty 4
III. Zakres dostawy i termin wykonania 5
IV. Warunki udziału i wspólne ubieganie się o zamówienie 5
V. Podstawy wykluczenia i zakazy sankcyjne 6
VI. Oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe 7
VII. Przedmiotowe środki dowodowe i zawartość oferty 7
VIII. Komunikacja elektroniczna 8
IX. Wyjaśnienia i zmiany dokumentacji 9
X. Terminy i związanie ofertą 9
XI. Sporządzenie i złożenie oferty 10
XII. Obliczenie ceny i kosztu cyklu życia 10
XIII. Kryteria oceny ofert 11
XIV. Badanie ofert i wyjaśnienia 12
XV. Wybór oferty i zawarcie umowy 12
XVI. Środki ochrony prawnej 12
XVII. Ochrona danych osobowych 13
XVIII. Wymagania środowiskowe i wspólne dane 13
XIX. Postanowienia końcowe 14
XX. Wykaz załączników 14

I. Zamawiający i przedmiot postępowania

1. Zamawiającym jest Zakrętowska Komunikacja Miejska sp. z o.o., Al. Nikołaja Dworcowa 3, 65-300 Zakrętowo, zwana dalej „Zamawiającym” lub „ZKM”. Miasto i Gmina Zakrętowo pełni funkcję organizatora transportu publicznego. Oznaczenie urzędu w nagłówku nie oznacza wspólnego udzielania zamówienia.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 fabrycznie nowych, jednakowych autobusów do obsługi tras miejskich i podmiejskich wraz z niezbędną infrastrukturą obsługową, dokumentacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu. Główny kod CPV: 34121100-2 — autobusy transportu publicznego.

3. Zamawiający oczekuje jednego typu i jednej konfiguracji pojazdu zdolnej do wykonania każdego zadania A, B i C określonego w OPZ. Nie narzuca technologii napędu. Wybór rozwiązania musi wynikać ze spełnienia wymagań, wykonalności eksploatacyjnej, kosztu cyklu życia i oddziaływania środowiskowego.

II. Tryb udzielenia zamówienia i dokumenty

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie sektorowe o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na podstawie art. 376 ust. 1 pkt 1 i art. 378 ust. 1 w związku z art. 132–139 ustawy z 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp” (Dz.U. z 2026 r. poz. 793, ze zm.). Zakup pozostaje związany z działalnością transportową, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 4 Pzp.

2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty udostępnia się bezpłatnie, w sposób pełny i bezpośredni, na stronie postępowania.

3. Integralne części SWZ stanowią załączniki wskazane w rozdziale XX. Wyjaśnienia i zmiany opublikowane przez Zamawiającego wiążą wszystkich wykonawców. Późniejsza jednoznaczna zmiana zastępuje wcześniejsze brzmienie danego postanowienia. Wątpliwości interpretacyjne należy zgłosić przed złożeniem oferty.

4. Zamawiający nie przewiduje ofert częściowych ani wariantowych, opcji, umowy ramowej, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani katalogów elektronicznych. Jednolita seria i infrastruktura stanowią funkcjonalną całość; podział groziłby rozproszeniem odpowiedzialności za kompatybilność, wspólne utrzymanie i gotowość floty.

5. Zamawiający nie stosuje procedury odwróconej z art. 139 Pzp. Dopuszcza ubieganie się o zamówienie przez wykonawców z państw trzecich niebędących stronami odpowiednich umów międzynarodowych, na zasadach wskazanych w ogłoszeniu zgodnie z art. 16b Pzp, z zachowaniem obowiązujących zakazów sankcyjnych. Nie zastrzega odrzucenia ofert na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4 Pzp; zastosowanie mają art. 393 ust. 2–3 Pzp.

III. Zakres dostawy i termin wykonania

1. Szczegółowy zakres określa załącznik nr 1. Cena obejmuje pojazdy, dostawę, infrastrukturę i niezbędne prace instalacyjne w granicach dostępnych zasobów, uruchomienie, dokumentację, wymagane dopuszczenia, szkolenie personelu oraz gwarancję. Miejscem dostawy i uruchomienia jest zajezdnia ZKM przy Al. Nikołaja Dworcowa 3 w Zakrętowie.

2. Termin wykonania całego zakresu wynosi 12 miesięcy od zawarcia umowy. Infrastruktura musi być gotowa do eksploatacji nie później niż w dniu odbioru końcowego autobusów. Gwarancja całopojazdowa i infrastruktury wynosi co najmniej 36 miesięcy od odbioru końcowego.

3. Okres 12 lat przyjęty do TCO jest okresem porównania kosztów. Nie oznacza objęcia zamówieniem odpłatnego serwisu pogwarancyjnego przez cały ten okres. Wykonawca określi warunki dostępu do części, diagnostyki i dokumentacji oraz oszacuje koszty utrzymania zgodnie z OPZ.

4. Dopuszcza się rozwiązania równoważne do opisanych za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji lub systemów odniesienia. Każde takie odwołanie należy czytać z dopiskiem „lub równoważne”. Wykonawca wykazuje równoważność i co najmniej ten sam poziom właściwości, bezpieczeństwa i funkcjonalności, zgodnie z art. 101 i 104–106 Pzp.

IV. Warunki udziału i wspólne ubieganie się o zamówienie

1. Zamawiający nie określa dodatkowych warunków udziału dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, uprawnień do prowadzenia określonej działalności, sytuacji ekonomicznej i finansowej ani zdolności technicznej lub zawodowej. Obowiązek spełnienia wymagań przedmiotowych i zgodnego z prawem wykonania dostawy pozostaje bez zmian.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. Ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo określa mocodawców, zakres i podpisy osób uprawnionych. Wzór zawiera załącznik nr 3.

3. Każdy wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie składa odrębny JEDZ oraz oświadczenia odnoszące się do jego własnej sytuacji. Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy na zasadach art. 445 Pzp. Przed zawarciem umowy Zamawiający może żądać kopii umowy regulującej ich współpracę.

4. Wykonawca wskaże cztery osoby w zespole realizacyjnym, odpowiedzialne za integrację i CAD, konstrukcję i masę, napęd i eksploatację oraz koszty i środowisko. Jest to organizacja realizacji zamówienia, a nie warunek dotyczący liczby członków konsorcjum. Zakresy i zastępstwa opisuje załącznik nr 3.

5. Dopuszcza się podwykonawstwo. W ofercie należy wskazać części powierzane podwykonawcom oraz ich nazwy, jeżeli są znane. Powierzenie części zamówienia nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za całość. Nie zastrzega się obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań.

V. Podstawy wykluczenia i zakazy sankcyjne

1. Z postępowania wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 108 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem wyłączenia przewidzianego w art. 393 ust. 4 Pzp, oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp. Zamawiający nie korzysta z możliwości odstąpienia od podstaw wykluczenia na mocy art. 393 ust. 1 pkt 1 Pzp.

2. Stosuje się także art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz zakaz z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, w aktualnym brzmieniu. Zakres art. 5k obejmuje również wskazanych w tym przepisie podwykonawców, dostawców i podmioty udostępniające zasoby, jeżeli przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

3. Przesłanki i okresy wykluczenia oraz procedurę samooczyszczenia ocenia się zgodnie z art. 110–111 Pzp. Oświadczenia nie wyłączają prawa Zamawiającego do żądania dowodów i wyjaśnień. Zakazy sankcyjne ocenia się według właściwych przepisów odrębnych.

VI. Oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe

1. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonym według rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7, oraz oświadczenie sankcyjne z załącznika nr 9. Załącznik nr 9 nie zastępuje JEDZ. Narzędzie do przygotowania JEDZ: https://espd.uzp.gov.pl/.

2. Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia aktualnych podmiotowych środków dowodowych w terminie nie krótszym niż 10 dni. Żądanie obejmuje: informację z KRK w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, z uwzględnieniem art. 393 ust. 4 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem; odpis lub informację z KRS albo CEIDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem; oświadczenie o grupie kapitałowej oraz aktualności informacji w zakresie określonym załącznikiem nr 9.

3. Wykonawca zagraniczny składa odpowiednie dokumenty państwa siedziby lub zamieszkania, a jeżeli nie są wydawane albo nie obejmują właściwego zakresu — dokument zastępczy na zasadach rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415, ze zm.). Terminy aktualności stosuje się odpowiednio.

4. Zamawiający dopuszcza certyfikat wykonawcy na zasadach art. 124 ust. 2 Pzp w zakresie rzeczywiście potwierdzonych nim podstaw wykluczenia. Posiadanie certyfikatu nie jest obowiązkowe i nie zastępuje dowodów dotyczących okoliczności nieobjętych jego zakresem ani oświadczenia JEDZ.

5. Nie żąda się dokumentów dostępnych w bezpłatnych publicznych bazach, jeżeli wykonawca wskaże dane umożliwiające ich pobranie, ani ponownego składania aktualnych dokumentów posiadanych przez Zamawiającego, na warunkach art. 127 Pzp. Uzupełnianie i wyjaśnianie następuje zgodnie z art. 128 Pzp.

VII. Przedmiotowe środki dowodowe i zawartość oferty

1. Oferta obejmuje formularz nr 2, dokumenty reprezentacji, JEDZ, oświadczenie sankcyjne oraz odpowiednio pełnomocnictwo. Dołącza się wypełnione załączniki nr 3–6, raport techniczny, dokumentację CAD, rysunki oraz edytowalny arkusz obliczeń z formułami i rejestrem źródeł.

2. Przedmiotowe środki dowodowe służą potwierdzeniu T01–T12, wykonalności A/B/C, bilansu masy, pojemności, dostępności, energii i infrastruktury. W ofercie przedstawia się dane oferowanej konfiguracji, obliczenia, karty techniczne oraz plan potwierdzenia zgodności. Dokumenty wymagane do dopuszczenia gotowych pojazdów do ruchu przekazuje się najpóźniej przy odbiorze.
3. Parametry ceny, TCO, G, S i Rz oraz identyfikacja konfiguracji stanowią treść oferty. Dowody służące potwierdzeniu cech ocenianych w kryteriach nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 107 ust. 2 Pzp, stosownie do art. 107 ust. 3 Pzp. Dla pozostałych przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia na zasadach art. 107 ust. 2. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany oferty.
4. Raport zawiera porównanie co najmniej trzech technologii napędu na wspólnych danych OPZ. Porównanie nie jest ofertą wariantową; wiążąca jest jedna jednoznacznie wskazana konfiguracja. Model 3D stanowi dokumentację gabarytową i funkcjonalną oferowanego rozwiązania, a nie zastępuje homologacji.

VIII. Komunikacja elektroniczna

1. Komunikacja odbywa się przez platformę wskazaną w rozdziale I. Pytania, wyjaśnienia i wezwania przekazuje się przez moduł korespondencji, a oferty wyłącznie przez przeznaczony do tego, zabezpieczony moduł składania ofert. Złożenie oferty przez e-mail lub moduł pytań nie stanowi skutecznego złożenia oferty.
2. Oferta i oświadczenie JEDZ wymagają formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z art. 63 ust. 1 Pzp. Pozostałe dokumenty, odwzorowania i pełnomocnictwa sporządza się, podpisuje i poświadcza zgodnie z przepisami dotyczącymi dokumentów elektronicznych i komunikacji w zamówieniach publicznych.
3. Wymagania techniczne platformy: platforma eKursy, ekursy.put.poznan.pl; link bezpośredni: https://ekursy.put.poznan.pl/course/view.php?id=55062
4. W przypadku udokumentowanej awarii platformy Zamawiający opublikuje informację o sposobie dalszego prowadzenia czynności oraz, jeżeli to konieczne, zmieni termin składania ofert. Przed terminem nie udostępnia się treści ofert. Kontakt awaryjny służy zgłoszeniu usterki i nie zastępuje kanału składania ofert.

IX. Wyjaśnienia i zmiany dokumentacji

1. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SWZ. Zaleca się formularz nr 7 i odrębny wiersz dla każdego zagadnienia: dokument, wersja, rozdział i punkt, pytanie, uzasadnienie oraz ewentualna propozycja zmiany. Niezastosowanie wzoru nie pozbawia prawidłowo złożonego pytania skuteczności.

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek wpłynie nie później niż 14 dni przed tym terminem. Terminy oblicza się zgodnie z art. 135 i art. 8 Pzp. Wniosek złożony później może pozostać bez odpowiedzi. Przedłużenie terminu ofert nie zmienia biegu terminu składania wniosków o wyjaśnienia.

3. Treść pytań i wyjaśnień publikuje się na stronie postępowania bez ujawniania źródła zapytania, równocześnie dla wszystkich zainteresowanych. Ustne informacje nie zmieniają dokumentacji. Wykonawca powinien ograniczyć dane identyfikujące w treści przeznaczonej do publikacji.

4. Zmiana SWZ następuje przed upływem terminu składania ofert i jest publikowana z datą, numerem wersji oraz wskazaniem zmienionych postanowień. Jeżeli wymaga zmiany ogłoszenia, Zamawiający dokonuje także odpowiedniej publikacji unijnej. Jeżeli zmiana jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga dodatkowego czasu, przedłuża się termin stosownie do art. 137 Pzp. Nie wprowadza się zmian przez samą podmianę pliku bez komunikatu.

X. Terminy i związanie ofertą

1. Termin składania ofert: 22 stycznia 2027 r., godz. 23:59. Termin otwarcia ofert: 25 stycznia 2027 r., godz. 12:00. Otwarcie następuje za pośrednictwem platformy. W razie awarii stosuje się art. 222 ust. 2–3 Pzp.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 90 dni, do 21 kwietnia 2027 r. włącznie. Pierwszym dniem tego okresu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Przedłużenie następuje na zasadach art. 220 Pzp.

3. Przed otwarciem Zamawiający udostępni kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu opublikuje informacje wymagane art. 222 ust. 5 Pzp. Oferta złożona po terminie podlega odrzuceniu.

XI. Sporządzenie i złożenie oferty

1. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta musi być kompletna, jednoznaczna i podpisana przez osobę umocowaną. Do terminu składania ofert można ją wycofać lub zastąpić zgodnie z instrukcją platformy. Koszty przygotowania i złożenia ponosi wykonawca.

2. Formularze i raport przekazuje się w PDF oraz w wersjach edytowalnych DOCX i XLSX lub równoważnych. Dokumentacja CAD obejmuje pliki natywne z zależnościami i rysunki PDF. Preferowany układ SolidWorks dopuszcza się zastąpić równoważnym środowiskiem zapewniającym edytowalność i pełne otwarcie dostarczonej dokumentacji. Obcojęzyczne dokumenty przedkłada się z tłumaczeniem na język polski.

3. Pliki należy opisać numerem sprawy, nazwą wykonawcy i wersją; dołączyć manifest. Przy wielu archiwach manifest jednoznacznie identyfikuje całość. Podpis elektroniczny obejmuje dokumenty w wymaganej prawem formie; techniczne pakowanie plików nie zwalnia z zapewnienia integralności treści oferty.

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy zastrzec i wykazać ich poufny charakter najpóźniej przy przekazaniu, zgodnie z art. 18 ust. 3 Pzp. Należy umieścić je w odrębnym pliku. Samo oznaczenie „poufne” nie stanowi uzasadnienia. Nie można zastrzec informacji jawnych z mocy ustawy.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Obliczenie ceny i kosztu cyklu życia

1. Cenę podaje się w PLN netto, z należnym VAT i brutto, z dokładnością do 0,01 zł. Wykonawca stosuje stawki właściwe dla oferowanego zakresu, ujawnia podstawę zwolnienia lub szczególnego opodatkowania i informuje o powstaniu obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z art. 225 Pzp. Nie narzuca się jednej stawki podatku dla wszystkich elementów.

2. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie świadczenia niezbędne do wykonania zamówienia. Wycena floty, infrastruktury i pozostałych świadczeń musi być rozdzielona bez podwójnego naliczania. Kalkulację opiera się na podzespołach, robociźnie, integracji, badaniach, kosztach pośrednich i marży; źródła i granice kalkulacji ujawnia się w raporcie, z zachowaniem zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

3. Koszt TCO oblicza się zgodnie z OPZ w cenach stałych 2026 r., dla 12 lat i realnej stopy 5%, na poziomie netto przy przyjętym pełnym odliczeniu VAT przez ZKM. Stosuje się wspólne ceny nośników i współczynniki. Wariant rynkowy i analiza wrażliwości są informacjami uzupełniającymi; nie zastępują modelu bazowego.

4. Cena nabycia wchodzi do TCO jednokrotnie. Amortyzacja, zwrot kapitału i odsetki nie są ponownie doliczane w modelu bazowym. Prognozy muszą być odtwarzalne z przedstawionych danych; przyszłe koszty nie mogą być przedstawiane jako wyniki zakończonej eksploatacji.

XIII. Kryteria oceny ofert

1. Ocenie podlegają oferty nieodrzucone. Maksymalny wynik wynosi 100 punktów. Kryteria dotyczą oferowanej konfiguracji i jej właściwości. Cena zakupu jest ujęta w TCO i nie otrzymuje odrębnej wagi.

Kryterium	Waga	Sposób obliczenia
K Koszt cyklu życia	60	K = 60 × TCOmin / TCOof. TCOmin oznacza najniższy dodatni TCO spośród ofert nieodrzuconych.
E Emisje WTW	25	E = 25 × max(0; min(1; (1200 − G) / 1200)). G w g CO_2e/km oblicza się według OPZ. 1200 jest wartością odniesienia skali oceny.
S Stałe siedzenia pasażerskie	10	26–27 miejsc: 0 pkt; 28–29 miejsc: 5 pkt; 30 lub więcej: 10 pkt, przy zachowaniu całej wymaganej pojemności.
R Rezerwa zasięgu	5	10% ≤ Rz < 15%: 0 pkt; 15% ≤ Rz < 20%: 2,5 pkt; Rz ≥ 20%: 5 pkt. Minimum ze wszystkich wymaganych zadań i temperatur.

2. Wynik P = K + E + S + R. Obliczenia wykonuje się bez zaokrąglania wyników pośrednich; wynik publikowany zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. TCO musi być dodatni, G nieujemne, a S liczbą całkowitą. Niespełnienie minimum OPZ nie może być kompensowane punktami w innym kryterium.

3. Przy równych wynikach stosuje się art. 248 Pzp, z uwzględnieniem art. 393 ust. 2–3 Pzp. Pierwszeństwo w zakresie art. 248 ma oferta z najwyższą oceną w kryterium K, następnie najniższym kosztem, a gdy rozstrzygnięcie nadal nie jest możliwe — procedura ofert dodatkowych. Nie stosuje się rozstrzygnięcia ex aequo ani losowania.

XIV. Badanie ofert i wyjaśnienia

1. Zamawiający bada zgodność oferty z SWZ, podstawy wykluczenia, umocowanie, kompletność dowodów i prawidłowość obliczeń. Wyjaśnianie i poprawianie omyłek następuje na zasadach art. 223 Pzp; negocjowanie treści złożonej oferty jest niedopuszczalne poza wyjątkami ustawowymi.

2. Jeżeli cena, koszt lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie albo wystąpią ustawowe przesłanki wezwania, Zamawiający żąda wyjaśnień i dowodów zgodnie z art. 224 Pzp. Nierealistyczne zużycie energii lub brak kosztów nie stanowią samodzielnej podstawy dowolnej korekty danych przez komisję.

3. Podstawy odrzucenia określa art. 226 Pzp. Decyzja wskazuje podstawę prawną i faktyczną. Uzupełnienie dokumentu nie może służyć zmianie ceny, technologii, konfiguracji lub ocenianego parametru po terminie ofert.

XV. Wybór oferty i zawarcie umowy

1. O wyborze i odrzuceniach Zamawiający informuje wykonawców zgodnie z art. 253 Pzp, podając wymagane uzasadnienia i punktację. Informacja o wyborze jest publikowana na stronie postępowania. W przypadku zaistnienia przesłanek ustawowych postępowanie unieważnia się na podstawie art. 255–256 Pzp.

2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem terminów i wyjątków z art. 264 Pzp oraz ochrony prawnej wykonawców. Wybrany wykonawca przedstawi dane reprezentantów, dokumenty współpracy konsorcjum, dane do rozliczeń, harmonogram i dokumenty wymagane załącznikiem nr 8.

3. Projektowane postanowienia umowy określa załącznik nr 8. Zmiany umowy dopuszczalne są wyłącznie w przewidzianych prawem i umową granicach. Oferent nie może zastrzec warunków sprzecznych z jej istotnymi postanowieniami.

XVI. Środki ochrony prawnej

1. Wykonawcom i innym podmiotom spełniającym przesłanki ustawowe przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej; skarga na orzeczenie Izby i postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przysługuje do Sądu Okręgowego w Warszawie — sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Izby.

2. Przy wartości równej lub przekraczającej progi unijne odwołanie od czynności przekazanej elektronicznie wnosi się co do zasady w terminie 10 dni od przekazania informacji, a od ogłoszenia lub treści dokumentów zamówienia — w terminie 10 dni od ich publikacji lub udostępnienia. Pozostałe terminy i zasady wynikają z art. 515 Pzp. Wniosek o wyjaśnienie SWZ nie zastępuje odwołania i nie wstrzymuje biegu terminów.

XVII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych jest Zakrętowska Komunikacja Miejska sp. z o.o. pod adresem wskazanym w rozdziale I. Dane przetwarza się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz wykonywania obowiązków prawnych i archiwalnych.

2. Odbiorcami mogą być osoby i podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji na podstawie art. 18 i 74 Pzp oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora. Dokumentację przechowuje się przez okres wynikający z art. 78 Pzp, co do zasady 4 lata od zakończenia postępowania, a przy dłuższej umowie przez cały czas jej trwania, oraz dłużej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów archiwalnych lub rozliczeniowych.

3. Osobie przysługują prawo dostępu, sprostowania i ograniczenia przetwarzania w granicach RODO i Pzp oraz skarga do Prezesa UODO. Nie przysługuje prawo usunięcia w zakresie art. 17 ust. 3 lit. b, przenoszenia danych ani sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Sprostowanie nie może zmieniać wyniku postępowania ani naruszać integralności protokołu. Nie podejmuje się decyzji wyłącznie automatycznie.

4. Podanie danych wymaganych prawem jest obowiązkowe; skutki niepodania wynikają z Pzp. Wykonawca spełnia obowiązki informacyjne wobec osób, których dane przekazuje, jeżeli obowiązek taki na nim spoczywa. Zakres przekazywanych danych należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

XVIII. Wymagania środowiskowe i wspólne dane

1. Zakrętowo liczy 84 000 mieszkańców. ZKM eksploatuje część floty zeroemisyjnej. W portfelu zamówień objętych obowiązkiem udziałów na okres 2026–2030 Zamawiający uwzględnia 10 zakontraktowanych autobusów zeroemisyjnych oraz 8 autobusów niniejszego postępowania. Łączny udział zeroemisyjnych wynosi zatem co najmniej 10/18, czyli 55,56%.

2. Bilans portfela pozwala zachować otwarty wybór technologii w niniejszym zamówieniu przy realizacji obowiązków wynikających z ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1243, ze zm.). Wspólne ceny i współczynniki OPZ są wiążącymi parametrami porównania ofert, a nie zapewnieniem przyszłych taryf lub wyników emisji.

XIX. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału poza przypadkami określonymi prawem. Rozliczenia prowadzi się w PLN. Nie wymaga się obowiązkowej wizji lokalnej jako warunku złożenia oferty; ewentualne dodatkowe dane terenowe udostępnia się wszystkim zainteresowanym w tym samym zakresie.

2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się Pzp, akty wykonawcze oraz Kodeks cywilny. Wykonawca odpowiada za zapoznanie się z aktualnym kompletem dokumentów i komunikatów. Zatwierdzenie SWZ: Zdzisław Beton, Kierownik Referatu ds. Transportu Publicznego, 19.10.2026 r.

XX. Wykaz załączników

Numer	Nazwa
1	Opis przedmiotu zamówienia
2	Formularz oferty
3	Konsorcjum, pełnomocnictwo i zespół realizacyjny
4	Macierz zgodności
5	Kalkulacja ceny i TCO
6	Energia, emisje, alternatywy i źródła
7	Wniosek o wyjaśnienie SWZ
8	Projektowane postanowienia umowy
9	Oświadczenia podmiotowe i instrukcja JEDZ
10	Wzory komunikatów i rejestr postępowania